

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4738/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประเสริฐ บรรจง ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 300

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, มาตรา 71 (1)

จำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงทางแยกก่อนจนแล่นเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถช่องที่ 1 จะถึงช่องที่ 2 อยู่แล้ว รถยนต์ที่ ส. ขับจึงชนรถจักรยานยนต์ของจำเลย ในลักษณะเช่นนี้รถยนต์ของ ส. จะต้องให้รถจักรยานยนต์ของจำเลยผ่านไปก่อนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71(1) ส. ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงมากและไม่ลดความเร็วเมื่อถึงทางร่วมทางแยกแม้จะเป็นทางเอกก็เป็นฝ่ายประมาท.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์มาตามซอยแอนเน็กซ์จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธินโดยประมาทไม่หยุดรถที่ปากซอยรอให้รถทางตรงผ่านไปก่อนได้ขับเข้าถนนพหลโยธินทันทีตัดหน้ากระชั้นชิดและเฉี่ยวชนกับรถยนต์ซึ่งนายจรัส แก้วกลางขับมาตามถนนพหลโยธินเป็นเหตุให้นางสาวจันทร์แรม สีนหมู่ได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และเนื่องจากจำเลยก็ได้รับผลร้ายจากการเกิดเหตุครั้งนี้จึงให้จำคุกจำเลย 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่านายจรลคนขับรถยนต์ปิกอัพเป็นฝ่ายขับรถด้วยความเร็วสูงมากและไม่ลดความเร็วเมื่อถึงทางร่วมทางแยกแม้จะเป็นทางเอกก็เป็นฝ่ายประมาทเพราะรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับได้แล่นมาถึงปากทางแยกก่อนจนแล่นเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถช่องที่ 1 จะถึงช่องที่ 2 อยู่แล้วรถยนต์ปิกอัพจึงมาชนเต็มคันตรงโช้กอัพหน้าและเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ในลักษณะเช่นนี้รถยนต์ปิกอัพจะต้องให้รถจักรยานยนต์ผ่านไปก่อนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 71 (1) จำเลยมิใช่ฝ่ายประมาท

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ